

CONDICIONES ESPECIALES — MODALIDAD TERCEROS BÁSICO

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: MOD-TER-BAS-01

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Condicionado general aplicable: CG-AUTO-V2

Marco contractual: POL-GEN-AUTO-01

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Naturaleza de la modalidad

1.1 Definición

La modalidad Terceros Básico es la cobertura de entrada del catálogo de IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. Su finalidad exclusiva es garantizar la responsabilidad del Asegurado frente a los daños que cause a terceros con el vehículo asegurado, así como prestar un conjunto reducido de servicios complementarios. No es una modalidad de protección del patrimonio del propio Asegurado sobre su vehículo.

1.2 Advertencia esencial sobre daños propios

Esta modalidad NO cubre en ningún caso los daños que sufra el vehículo asegurado. Quedan por tanto sin cobertura, entre otros: los daños por granizo o pedrisco, el robo total o parcial, el intento de robo, el incendio, la explosión, la rotura de lunas, los daños por colisión propia, el vuelco, la salida de vía, los actos vandálicos y los daños causados por animales. Ninguna de estas contingencias genera derecho a indemnización bajo MOD-TER-BAS-01.

1.3 Alternativas de contratación

El Asegurado que desee cobertura de daños propios debe contratar una modalidad superior: Terceros Ampliado (MOD-TER-AMP-02) para robo, incendio, lunas y fenómenos meteorológicos; Terceros Ampliado con Lunas (MOD-TER-LUN-03) para cobertura reforzada del acristalamiento; o Todo Riesgo, con franquicia (MOD-TR-FRQ-04) o sin franquicia (MOD-TR-SIN-05), para daños propios de colisión.

2. Responsabilidad civil obligatoria

2.1 Contenido de la garantía

La responsabilidad civil obligatoria garantiza la reparación de los daños corporales y materiales causados a terceros con motivo de la circulación del vehículo asegurado, hasta los límites cuantitativos establecidos por la normativa vigente en cada momento. Es una cobertura de suscripción legalmente obligatoria y constituye el núcleo de esta modalidad.

2.2 Personas consideradas terceros

Tienen la condición de tercero los ocupantes del vehículo asegurado distintos del conductor, los ocupantes de otros vehículos, los peatones, los ciclistas y, en general, cualquier persona ajena al hecho de la conducción. No tienen la condición de tercero el conductor causante del daño ni el propio vehículo asegurado y los bienes transportados en él propiedad del Asegurado.

2.3 Derecho de repetición

La Aseguradora atenderá al perjudicado en todo caso, conservando el derecho de repetición contra el conductor cuando el daño se haya causado por conducción bajo influencia de alcohol o drogas, de forma dolosa, sin permiso válido, o concurriendo cualquiera de los supuestos previstos en el apartado 6.1 del documento CG-AUTO-V2.

3. Responsabilidad civil voluntaria

3.1 Función complementaria

La responsabilidad civil voluntaria opera cuando la cuantía de la indemnización debida al perjudicado excede de los límites del seguro obligatorio. En esta modalidad el límite conjunto por siniestro es de 50.000.000 €, coincidente con el establecido en el apartado 3.2 de las Condiciones Generales vigentes.

3.2 Supuestos incluidos

Se incluyen los daños causados en aparcamientos privados de uso público, estaciones de servicio, garajes comunitarios y recintos de acceso restringido, siempre que el hecho derive del uso del vehículo como medio de transporte. También se incluyen los daños causados al abrir las puertas del vehículo estacionado.

3.3 Sublímite de daños materiales

Los daños materiales causados a terceros por un mismo siniestro quedan limitados a 50.000.000 € conjuntos con los corporales. No obstante, los daños causados a bienes propiedad del Tomador, del Asegurado, del conductor o de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad quedan excluidos de esta garantía.

4. Daños a terceros: alcance práctico

4.1 Daños materiales

La Aseguradora abona al perjudicado la reparación de su vehículo o bien dañado conforme a valoración pericial. Si el vehículo del tercero resulta siniestro total, se indemniza su valor venal. La Aseguradora gestiona directamente con el perjudicado, sin que el Asegurado deba anticipar cantidad alguna.

4.2 Daños corporales

Los daños personales causados a terceros se valoran conforme al baremo legal de aplicación en el momento del siniestro, comprendiendo asistencia sanitaria, indemnizaciones por lesiones temporales, secuelas, perjuicio patrimonial y, en su caso, fallecimiento. No existe límite convencional distinto del previsto en el apartado 3.1.

4.3 Ejemplo práctico

El vehículo con matrícula 0000-XXX, asegurado en póliza PL-FICT-000456 bajo modalidad Terceros Básico, colisiona por alcance con otro turismo. Los daños del tercero, valorados en 3.400 €, son abonados íntegramente por la Aseguradora. Los daños del vehículo asegurado, valorados en 2.100 €, quedan en su totalidad a cargo del Asegurado por no existir cobertura de daños propios.

5. Coberturas complementarias incluidas

5.1 Defensa jurídica

Se incluye la defensa del Asegurado frente a reclamaciones de terceros derivadas de la circulación, así como la asistencia letrada en procedimientos penales por hechos de la circulación. El límite de libre designación de abogado es de 3.000 € por siniestro, en los términos del apartado 3.3 de CG-AUTO-V2.

5.2 Reclamación de daños

La Aseguradora reclamará en nombre del Asegurado los daños materiales y corporales sufridos cuya responsabilidad corresponda a un tercero identificado y asegurado. Esta prestación es un servicio de gestión frente al responsable, no una cobertura de daños propios: si el tercero no es identificado o resulta insolvente, no existe indemnización a cargo de esta póliza.

5.3 Accidentes del conductor

Se incluye la garantía básica de accidentes del conductor, con 30.000 € por fallecimiento y hasta 60.000 € por invalidez permanente absoluta, en los términos del apartado 3.4 de las Condiciones Generales. La asistencia sanitaria se presta en centros concertados.

5.4 Gestión de multas y puntos

Se incluye el servicio de información sobre sanciones de tráfico y saldo de puntos, con asesoramiento para la presentación de alegaciones. Este servicio no comprende el pago de multas, expresamente excluido conforme al apartado 6.3 de CG-AUTO-V2.

6. Asistencia en carretera básica

6.1 Umbral kilométrico

La asistencia en carretera de esta modalidad se presta únicamente cuando la inmovilización del vehículo se produzca a más de 25 kilómetros del domicilio habitual del Asegurado declarado en Condiciones Particulares. Por debajo de ese umbral no existe derecho a la prestación, salvo contratación del suplemento de asistencia desde el kilómetro 0.

6.2 Comparación con otras modalidades

Las modalidades de Terceros Ampliado y Todo Riesgo incluyen asistencia desde el kilómetro 0, es decir, desde el propio domicilio del Asegurado. Esta diferencia es una de las razones habituales de reclamación en la modalidad básica y debe explicarse expresamente en el momento de la contratación.

6.3 Prestaciones comprendidas

Superado el umbral de 25 km, la asistencia comprende: remolque hasta el taller concertado más próximo, con un límite de 100 km de recorrido; envío de mecánico para reparación in situ cuando sea viable; transporte de los ocupantes hasta la localidad de destino con un límite de 100 € por siniestro; y custodia del vehículo durante un máximo de 3 días.

6.4 Prestaciones no incluidas

No se incluyen en esta modalidad el vehículo de sustitución, los gastos de hotel, el traslado de los ocupantes por vía aérea, la repatriación del vehículo desde el extranjero ni el envío de piezas de recambio. Estas prestaciones requieren modalidad superior o suplemento expreso.

7. Exclusiones específicas de la modalidad

7.1 Exclusión general de daños propios

Se reitera, por su relevancia, que ningún daño sufrido por el vehículo asegurado es indemnizable bajo esta modalidad, cualquiera que sea su causa y con independencia de que el hecho sea o no imputable al Asegurado. Esta exclusión alcanza también a los accesorios, equipamiento opcional y elementos incorporados al vehículo.

7.2 Exclusiones específicas enumeradas

Quedan expresamente excluidos: los daños por granizo, pedrisco, nieve, viento o inundación; el robo total del vehículo; el robo de accesorios o piezas; el intento de robo y los daños derivados del mismo; el incendio de cualquier origen; la explosión; la rotura de lunas, parabrisas o luneta trasera; y los daños causados por animales domésticos o cinegéticos.

7.3 Exclusiones comunes

Resultan igualmente aplicables todas las exclusiones generales del apartado 6 de CG-AUTO-V2, en particular las relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol, a la carencia de permiso, al uso no declarado del vehículo y a la participación en pruebas de velocidad.

7.4 Objetos transportados

No se cubren los objetos personales, equipajes ni mercancías transportados en el vehículo asegurado, ni los daños que estos sufran, ni los que causen a terceros. La cobertura de objetos personales requiere la contratación de la garantía de robo conforme al documento COB-ROBO-01.

8. Obligaciones del Asegurado

8.1 Declaración del siniestro

El Asegurado debe comunicar el siniestro en el plazo máximo de 7 días naturales desde su conocimiento, aportando parte amistoso o, en su defecto, descripción detallada del hecho con identificación del tercero implicado, su matrícula y su compañía aseguradora.

8.2 Prohibición de reconocer responsabilidad

El Asegurado no debe reconocer responsabilidad ni ofrecer indemnización al perjudicado sin autorización previa de la Aseguradora. El reconocimiento de hechos materiales ciertos no se considera reconocimiento de responsabilidad a estos efectos.

8.3 Conservación de la documentación

El Asegurado conservará y aportará atestados, denuncias, citaciones judiciales y cualquier requerimiento recibido, remitiéndolos a la Aseguradora en un plazo máximo de 48 horas desde su recepción, a fin de no comprometer los plazos procesales.

9. Contratación, prima y cambio de modalidad

9.1 Perfil recomendado

Esta modalidad resulta adecuada para vehículos de antigüedad superior a 12 años, valor venal reducido y uso urbano, en los que el coste de una cobertura de daños propios no resulta proporcionado al valor del bien asegurado.

9.2 Cambio a modalidad superior

El Asegurado puede solicitar el cambio a Terceros Ampliado, Terceros Ampliado con Lunas o Todo Riesgo en cualquier momento de la anualidad. El cambio surte efecto desde la emisión del suplemento correspondiente, con regularización de prima proporcional al periodo restante. Las coberturas de robo e incendio quedan sujetas a un periodo de carencia de 15 días desde el suplemento.

9.3 Bonificación por no siniestralidad

Los siniestros con culpa reducen la bonificación acumulada conforme a la escala vigente. Los siniestros sin culpa con tercero identificado y responsable no afectan a la bonificación. La escala aplicable se detalla en Condiciones Particulares.

Referencias cruzadas: condicionado general CG-AUTO-V2; marco contractual POL-GEN-AUTO-01; modalidades superiores MOD-TER-AMP-02, MOD-TER-LUN-03, MOD-TR-FRQ-04 y MOD-TR-SIN-05; garantía de robo COB-ROBO-01.